

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 476/2532

นายวุฒินันท์ วาดเอื้อมวงศ์

โจทก์

บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

จำเลย

บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากสำนวนโดยควรวินิจฉัยว่า โจทก์ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยนั้นเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นมาว่า กันมาแล้วในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์มิได้ป่วยติดต่อกัน 3 วันนั้นเป็น อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การว่า โจทก์ละเลยไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับของจำเลยในเรื่องการลาป่วยและลากิจข้ออุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็น ข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้น และอุทธรณ์ของจำเลยยังเป็นปัญหาว่า โจทก์หยุดงาน 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร โปรดมีคำสั่งให้รับ อุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 54)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 197 บาท และค่าชดเชยจำนวน 17,790 บาทแก่โจทก์ ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งตั้งกล่าว (อันดับ 47)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52)

คำสั่ง

อุทธรณ์ของจำเลยสรุปได้ว่า แม้โจทก์จะป่วยจริงโจทก์ก็หยุดงานโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการลาของจำเลย จึงถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางเป็นอย่างอื่นได้ จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์มานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

อุทธรณ์ของจำเลยสรุปได้ว่า แม้โจทก์จะป่วยจริงโจทก์ก็หยุดงานโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการลาของจำเลย จึงถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางเป็นอย่างอื่นได้ จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์มานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มาโนช เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ